韶关市新丰县应急管理局政府信息公开

索引号：	11440233MB2D29677X/2022-00003	分类：	
发布机构：	韶关市新丰县应急管理局	成文日期：	2022-01-12
名称：	韶关市新丰县“3.3” 一般高处坠落事故调查报告		
文号：		发布日期：	2022-01-12
主题词：			

韶关市新丰县“3.3” 一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2022-01-12 浏览次数：519

2021年3月3日凌晨0:30左右,位于新丰县回龙镇工业园的广东鸿丰水泥有限公司2#窑尾预热器B（预热器第四层）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府领导同志先后作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以县政府办副主任张**组长，县应急管理局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县住建管理局、县产业转移工业园管会、县司法局、县总工会、回龙镇政府等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1、企业名称：广东鸿丰水泥有限公司；统一社会信用代码：9144023367886*****;类型：有限壬公司（法人独资）；住所：新丰县回龙镇工业园；法定代表人：黄**；注册资本：人民币壹亿壹刎佰肆拾柒万元；成立日期：2008年08月08日；营业期限：长期；经营范围：水泥熟料、水泥、灰石。广东鸿丰水泥有限公司是秦皇岛靖业窑炉工程有限公司的甲方单位。

2、企业名称：秦皇岛靖业窑炉工程有限公司；统一社会信用代码：9113030008377*****;类：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：河北省秦皇岛市海港区太阳城**栋*单元****号；法弋表人：李*；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2013年11月26日；营业期限：2013年11月6日至2033年11月25日；经营范围：窑炉砌筑；水泥专用设备维修；提供劳务服务；窑炉生产技服务；房屋建筑工程、建筑安装工程、电力工程、市政道路工程、消防工程、防水工程、防腐保温呈、钢结构工程、玻璃幕墙工程、土石方工程、城市照明工程、环保工程、园林绿化工程、室内外饰装修工程、地基与基础工程的设计、施工；企业管理咨询；耐火材料、建材、橡胶制品、塑料制的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修。秦皇岛靖业窑炉工程有限公司是广东鸿丰水泥有公司1#、2#线维修项目的承包单位。

（二）事故项目情况

项目名称：广东鸿丰水泥有限公司的1#、2#检修项目

项目地点：韶关市新丰县回龙镇工业园

项目单位：广东鸿丰水泥有限公司

施工单位：秦皇岛靖业窑炉工程有限公司

项目内容：1#、2#熟料分厂大修期间耐火材料施工、挂片和翻板阀更换等维修和安装工作

开工日期：2021年2月21日

竣工日期：2021年3月26日

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

李**（死者），男，汉族，1981年12月30日出生，40岁，身份证号码：4101261981123****，南省新密市牛店镇牛店村东街**号附*号；秦皇岛靖业窑炉工程有限公司工人，是普工。

（二）直接经济损失

经调查统计，事故造成直接经济损失约人民币118万元。

三、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2021年3月3日凌晨，秦皇岛靖业窑炉工程有限公司夜班班长杜**安排魏**、李**、于**、李**死者）四人为一组对2#窑尾预热器C5B（预热器第六层）进行窑炉维修作业，夜班班长杜**安排好作后离开了施工现场，去了其他作业点。

0：30时左右，李**（死者）穿戴好安全帽和安全带等相关防护用品进入到2#窑尾预热器C5B预热器第六层）工作台，从工作台攀爬到顶部进行维修作业。在攀爬过程中，李**（死者）未按要系挂安全带，未将安全带挂钩施行扣锁，在高处没有任何防护的情况下，不慎从约15米高处坠落到热器C5B第四层处。

事故发生后，现场其他工作人员立即通知夜班班长杜**、项目经理孟**，二人接到电话通知后马赶到现场，第一时间将李**送往新丰县人民医院进行抢救，在医院抢救约40分钟后，医院告知抢救效，宣布李**死亡。3月3日上午，新丰县产业园管委会向新丰县应急管理局上报此次事故。因有其工作人员在场证实李**是在预热器内攀爬过程中跌落，故排查他杀，经法医鉴定后，开具了《居民亡医学证明（推断）书》，死亡的原因：高处坠落。

(二)事故救援与善后情况

3月3日上午，新丰县应急管理局在获知并证实事故情况后，立即向新丰县人民政府和韶关市应急理局报告事故情况。县委、县政府领导非常重视，作出了明确的工作批示，并对事故应急处置做出具体布置，同时，组织县应急管理局、县住建管理局、县产业转移工业园管委会、回龙镇政府等部领导第一时间赶赴现场处，组织开展事故救援、善后处置、家属安抚、隐患排查、现场保护等工，并对事件性质、发生时间、发生原因、涉及范围、人员财产损失等基本情况进行了解和向上级报

目前，死者家属与秦皇岛靖业窑炉工程有限公司达成赔偿和谅解协议，死者尸体已火化。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

死者李**安全意识淡薄，在未取得高处作业证和无做好防护措施的情况下,冒险开展高处作业，忽高空作业操作规定，未按照规定要求系挂安全带，不慎掉落到窑炉第四层导致死亡，是导致本起事发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、秦皇岛靖业窑炉工程有限公司安全生产管理混乱，日常的安全教育培训、隐患排查治理、安全会等工作流于形式，未如实记录日常的各项安全生产工作，安全生产工作无痕迹可查。

2、秦皇岛靖业窑炉工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，在明知从业人员未取得高处作业格证书的情况下，违章安排从业人员从事高处作业。

3、秦皇岛靖业窑炉工程有限公司安全管理人员擅自脱岗，在布置了工人开展高风险作业后，擅自岗，致使从业人员在高风险施工作业过程中无人员在场监管监护。

4、广东鸿丰水泥有限公司安全生产责任不落实，在项目发包后未严格履行安全生产职责，未对项承包单位的各项安全生产管理制度、特种作业人员资格等工作进行严格审查，未认真落实对项目承单位的安全生产工作进行统一协调和管理，项目检修期间管理人员在场监管不到位，存在“以包代“包而不管”的现象。

（三）事故性质

经调查，事故调查组各成员一致认为，韶关市新丰县“3.3” 一般高处坠落事故是一起由于施工人违章操作，未按照施工安全操作规程要求进行施工作业，施工安全管理不到位而引发的一般生产全责任事故。

五、对事故责任单位及相关责任人员的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，建议对该起事故的责任单和有关责任人提出如下处理意见：

（一）建议不追究其责任的人员（1人）

李**，秦皇岛靖业窑炉工程有限公司检修工人。李少杰，作为一线工人，安全意识淡薄，在未取高处作业证的情况下，冒险开展高处作业，忽视高空作业操作规定，未按照规定要求系挂安全带，接导致了事故的发生，对事故的发生负有主要责任。鉴于当事人在此次事故中已经死亡，建议不追目关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

1、秦皇岛靖业窑炉工程有限公司，作为该项目广东鸿丰水泥有限公司的1#、2#线维修项目的承单位，安全生产主体责任不落实，因安全生产主体责任落实不到位，日常安全管理不到位，员工安培训教育不到位，高处作业现场管理不到位，高处作业未设专人监护，未严格监督、教育从业人员规定佩戴、使用劳动防护用品， 导致发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，对此事故的发生有责任。建议由新丰县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》“第一百零九条：发生生产全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规，对秦皇岛靖业窑炉工程有限公司实施行政处罚。

2、广东鸿丰水泥有限公司，作为项目的业主方，虽在签订的《安全生产管理协议》中明确了各自安全生产管理职责，项目进场前也有对秦皇岛靖业窑炉工程有限公司的作业施工人员进行岗前安全教育培训，但在项目发包后未严格履行安全生产职责，未对项目承包单位的安全生产工作进行统一协调和管理，存在“以包代管”、“包而不管”的问题。建议由新丰县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》“第一百条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿”的规定，对广东鸿丰水泥有限公司实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（2人）

1、李*，秦皇岛靖业窑炉工程有限公司法定代表人和主要负责人。其主要负责人安全生产管理职责履行不到位，对本单位安全生产规章制度和操作规程组织制定不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项和第（五）项的规定，在事故责任认定上，其对事故发生负有责任。建议由新丰县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》“第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”的规定，对李靖实施行政处罚。

2、孟**，秦皇岛靖业窑炉工程有限公司驻广东鸿丰水泥有限公司1#、2#检修项目的项目经理。关辉作为项目现场管理人员，未能认真履行安全生产职责，对本单位安全生产状况检查不到位，未对排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。建议秦皇岛靖业窑炉工程有限公司按照其内部管理规定对其作出处理，并将处理结果报新丰县应急管理局备案。

六、整改建议及防范措施

（一）全县各镇（街）、各有关部门要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实上级县委县政府有关安全生产工作的一系列决策部署，强化安全生产红线意识，认真落实监管责任。回龙镇政府、工业园管委会和应急管理部门要立即开展对辖区工贸企业的高空作业安全生产大检查，加大执法力度，对无视安全生产、违法违规作业和无证上岗的行为要及时制止，排除事故隐患并依法严查处，同时加大日常巡查和监管力度，防范类似事故发生。

（二）全县各生产经营企业要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，明确职责，进一步完善安全生产管理制度，加强安全生产工作的教育培训、协调管理，有效开展隐患排查治理，防范类似事故的再次发生。

（三）广东鸿丰水泥有限公司须认真落实企业安全生产主体责任。一是建立、健全本单位安全生产责任制，完善本单位及发包项目安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位及发包项目

全生产教育和培训计划，保证安全生产投入的有效实施；二是立即全面开展隐患排查治理和整改工，特别是高空作业的安全检查和维护，及时消除不符合安全要求的事故隐患，以达到安全要求。三强化工地现场外包施工单位（人员）的统一、协调和监督管理工作，检查施工单位（人员）相关资，对外包施工人员进场前进行安全教育培训。

（四）秦皇岛靖业窑炉工程有限公司要履行好项目管理的主体责任。一是要进一步完善安全生产关规章制度和操作规程，督促工程制定安全技术措施并进行书面交底，并如实记录，同时全面加强全管理工作，确保各项规章制度落实到位，杜绝类似事故；二是公司主要负责人及其安全管理人员加强安全生产法律法规的学习，要依法依规切实履行安全监督管理职责，严格按照法律法规及公司定的规章制度开展安全检查，落实高空作业旁站监督机制，制止和纠正作业人员违章冒险作业及违操作规程的行为，及时发现并消除安全事故隐患；三是要进一步加强安全生产教育和培训，全面排作业人员的资质及持证上岗情况，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度安全操作规程，掌握安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义；四是安全管理人员按照“四不放过”的原则和公司内部规定对事故责任人进行处理，警示全体人，对施工人员进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水

韶关市新丰县“3.3”一般高处坠落

事故调查组（代章）

2021年4月23日